

Information gällande Nyttjanderättsavtal, Arrenden och servitut

Nedan kommer information om hur Nyttjanderättsavtal, Arrenden och Servitut fungerar.

Vad gäller frågan om fiskrättsägares rätt att arrendera ut fastighetens fiske:

Arrenden

Två slags "skarpa" arrenden kan vara aktuella: Jordbruksarrende eller Yrkesfiskearrende. Vid jordbruksarrende får arrendatorn nyttja den fiskerätt som hör till jorden om inget annat har avtalats (Fiskelagen § 16). Yrkesfiskearrende regleras av lag(1957:390) om fiskearrenden vilken har en uppbyggnad som liknar bestämmelserna om jordbruksarrenden. Denna lag avser endast upplåtelse för yrkesfiske eller "annat fiske av väsentlig betydelse för arrendators försörjning".

Nyttjanderättsavtal

När det gäller andra "arrenden" för fritidsfiske är den korrekta benämningen nyttjanderättsavtal. Ett nyttjanderättsavtal är personligt. Nyttjanderättsavtal regleras i lag endast genom de allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt i 7 kap. Jordabalken. Det finns en betydande avtalsfrihet för "fritidsfiskearrenden" de behöver inte vara skriftliga ned det får bedömas vara lämpligt.

Servitut

När du upprättar servitut är det mycket viktigt att det specificeras hur mycket av din %-andel inom det samfällda/oskiftade fisket som servitutet omfattar. Styrelsen har haft det svårt att bestämma andelar för medlemmar då äldre servitut ej har varit tydliga med hur stor andel det rör sig om. Detta då föreningen har en rättslig förpliktelse att ha en fiskerättsförteckning(en fiskerättsförteckning är ett krav enligt Lagen om fiskevårdsområden och en grundbult i föreningens existens och verksamhet)

Om din fiskerätt är samfällad behöver du enligt svensk lag som fiskerättsägare ett medgivande från alla fastigheter med fiskerätt inom berörd samfällighet(underskrift) för att kunna upprätta ett servitut.

Notera att fjärde paragrafen i LOFO(lagen om fiskevårdsområden) säger att om det rör sig om allt fiske som upplåtits igenom servitut blir den fastighet som servitutet tillfallit medlem istället för den fiskerättsbärande fastigheten så länge servitutet är giltigt.

Informera styrelsen om förändringar i servitutet som belastar din fastighet ändras och då även kontaktuppgifter till servitutsägaren om ett nytt servitut upprättas. Det är servitutsägarens ansvar att hålla sina kontaktuppgifter aktuella efter detta, precis som alla andra medlemmar i föreningen.

Det finns två typer av servitut. Avtalsservitut och officialservitut. Ett servitut är knutet till fastigheten och gäller därför oavsett vem som äger den.

Skiftat vs oskiftat

Frågeställningen är vidare beroende på om fastighetens fiske är skiftat (fastigheten äger själv fiskerätten inom ett specifikt vattenområde) eller oskiftat(samfällt, dvs flera fastigheter äger tillsammans fiskerätten inom ett vattenområde/skifteslag). För skiftat fiske innebär upplåtelse till annan person inga problem medan övriga fastigheters medgivande krävs om fisket är samfällt. Frågan är emellertid komplicerad och handlar också om huruvida samfälligheten förvaltas genom föreningsförvaltning eller delägarförvaltning (se lagen om förvaltning om samfälligheter). Föreningsförvaltning innebär att beslut i en sådan fråga kan tas genom majoritetsbeslut. Vanligast är emellertid delägarförvaltning innebärande att man måste vara helt överens i varje enskild fråga. I aktuellt fall att övriga delägare inom samfälligheten måste godkänna arrendet/nyttjanderättsavtalet. Innebörden är ju också att man i sammanhanget klargör och informerar om att någon annan kommer fiska i ens ställe. Upplåtaren får inte ha kvar/nyttja samman fiske som hen "arrenderar" ut.

Detta är alltså ingen fråga för fiskevårdsområdesföreningen men däremot är det viktigt med ett tillägg i stadgarna § 6 att medlem skriftligen ska meddela förändringar av fiskerätten, genom arrende eller annan upplåtelse, till styrelsen. Detta för att föreningen ska kunna upprätthålla god kommunikation och bedriva ett effektivt fisketillsynsarbete.

Det är fiskerättsägarens plikt att alltid kommunicera årets regler angående fiskets bedrivande till arrendatorn. Arrendatorn har endast rätt att fiska i vattenområdet som tillhör berörd fiskerättsbärande fastighet.

// Styrelsen 2025 med hjälp av Thomas Lennartsson, f.d. ordförande
Fiskevattenägarförbundet.